# hdar.

# CONTRAT D'APPORTEUR D'AFFAIRES

## AMBASSADEUR INDÉPENDANT — PROGRAMME AMBASSADEUR HDAR

⚠️ **Note importante — modèle à faire valider.** Ce document est un modèle établi à titre indicatif. Il doit être relu et adapté par un avocat (droit des contrats, droit social, données personnelles) avant toute signature. Les mentions entre crochets [ ] sont à compléter.

### ENTRE LES SOUSSIGNÉS

**[NOM SOCIÉTÉ / ÉDITEUR]**, [forme sociale] au capital de [MONTANT] €, immatriculée au RCS de [VILLE] sous le numéro SIRET **[SIRET]**, dont le siège social est situé **[ADRESSE]**, représentée par [NOM DU REPRÉSENTANT], en qualité de [FONCTION], dûment habilité(e), éditrice de l'application et du site hdar.chat,

ci-après dénommée « **hdar** »,

**D'UNE PART,**

### ET

| | |
|---|---|
| **Nom et prénom** | |
| **Date de naissance (majorité requise)** | |
| **Adresse** | |
| **Statut** | Micro-entrepreneur / auto-entrepreneur |
| **N° SIRET** | |
| **Régime de TVA** | ☐ Franchise en base (art. 293 B du CGI) ☐ Assujetti — N° TVA : _____ |
| **E-mail** | |
| **Identifiant / code ambassadeur** | |

ci-après dénommé(e) « **l'Ambassadeur** »,

**D'AUTRE PART,**

hdar et l'Ambassadeur étant ci-après dénommés ensemble les « **Parties** » et individuellement une « **Partie** ».

### PRÉAMBULE

hdar édite hdar.chat, une application gratuite et anonyme de carte en temps réel de sorties et de rencontres ouverte à toutes et tous, inclusive et LGBT-friendly, réservée aux personnes majeures (18 ans et plus), proposant notamment une fonctionnalité de vidéo en direct (« Live »), une rubrique de lieux et partenaires (bars, saunas, clubs, etc.) et une offre payante optionnelle dénommée « hdar+ ».

hdar a mis en place un programme ambassadeur, accessible sur invitation, permettant à des professionnels indépendants de faire connaître l'application et de mettre hdar en relation avec des établissements susceptibles de devenir partenaires. L'Ambassadeur, professionnel indépendant immatriculé, souhaite y participer en toute indépendance. Les Parties ont donc convenu de ce qui suit.

## Article 1 — Définitions

- **Application** : l'application et le site hdar.chat, ainsi que leurs déclinaisons.
- **Utilisateur** : toute personne majeure inscrite sur l'Application.
- **Partenaire** : tout établissement professionnel (bar, sauna, club, etc.) souscrivant un abonnement partenaire auprès de hdar.
- **Outils d'attribution** : le lien personnel, le QR code personnel et/ou le code ambassadeur fournis à l'Ambassadeur dans son Espace ambassadeur.
- **Utilisateur attribué** / **Partenaire attribué** : Utilisateur ou Partenaire dont l'inscription ou la souscription a été rattachée à l'Ambassadeur via les Outils d'attribution, selon l'article 6.

- **Inscription validée** : inscription d'un Utilisateur attribué dont la photo de profil a été validée par la modération de hdar et qui est à nouveau actif sur l'Application sept (7) jours après son inscription.
- **Revenu net** : sommes hors taxes effectivement encaissées par hdar au titre des achats d'un Utilisateur attribué (notamment hdar+), déduction faite des remboursements, rétrofacturations (chargebacks), annulations et, le cas échéant, des commissions prélevées par les plateformes de distribution d'applications.
- **Abonnement partenaire net** : sommes hors taxes effectivement encaissées par hdar au titre de l'abonnement d'un Partenaire attribué, déduction faite des remboursements, rétrofacturations et annulations.
- **Espace ambassadeur** : l'interface en ligne mise à disposition de l'Ambassadeur (statistiques agrégées, Outils d'attribution, codes cadeaux, relevés).
- **Charte** : les règles de conduite figurant à l'article 10, ainsi que toute charte ambassadeur publiée par hdar et acceptée par l'Ambassadeur.

## Article 2 — Objet

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Ambassadeur, en qualité d'apporteur d'affaires indépendant, fait la promotion de l'Application auprès du public majeur et présente à hdar des établissements susceptibles de devenir Partenaires, ainsi que les conditions de sa rémunération par commissions.

L'Ambassadeur intervient comme simple intermédiaire de mise en relation. Il ne dispose d'**aucun mandat** pour négocier, conclure ou signer un contrat, fixer un prix, accorder une remise ou encaisser une somme au nom et pour le compte de hdar. Il n'a pas la qualité d'agent commercial au sens des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce. Seul hdar décide d'accepter ou non un Partenaire et en fixe librement les conditions.

## Article 3 — Conditions d'accès et entrée en vigueur

La participation au programme est réservée aux personnes invitées par hdar au moyen d'un lien d'invitation personnel émis depuis l'interface d'administration. Le présent contrat prend effet à la date de sa signature (y compris électronique), sous réserve que l'Ambassadeur remplisse cumulativement les conditions suivantes :

- être une personne physique majeure ;
- disposer d'un profil sur l'Application avec une photo validée par la modération ;
- avoir accepté le présent contrat et la Charte ;
- être immatriculé en tant que micro-entrepreneur (auto-entrepreneur) ou sous une autre forme d'entreprise, et disposer d'un numéro **SIRET** actif ;
- avoir finalisé l'ouverture de son compte **Stripe Connect** (vérification d'identité et coordonnées bancaires).

Aucune commission ne peut être versée tant que ces conditions ne sont pas remplies. Au titre de son obligation de vigilance (articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du Code du travail), hdar pourra demander à l'Ambassadeur, lors de la conclusion du contrat puis tous les six (6) mois, un justificatif d'immatriculation et une attestation de vigilance URSSAF, que l'Ambassadeur s'engage à fournir.

## Article 4 — Indépendance des Parties

L'Ambassadeur exerce son activité en **toute indépendance**. Il organise librement son temps, ses lieux, ses méthodes et ses moyens, sans horaires, objectifs imposés ni obligation d'activité minimale. Il n'existe entre les Parties **aucun lien de subordination** ; le présent contrat ne peut en aucun cas être requalifié en contrat de travail, l'Ambassadeur bénéficiant de la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du Code du travail.

Le contrat est **non exclusif** : l'Ambassadeur reste libre d'exercer toute autre activité, y compris pour d'autres entreprises, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'image de hdar ni utiliser les Outils d'attribution à d'autres fins. hdar est libre de recourir à d'autres ambassadeurs, y compris sur le même territoire.

L'Ambassadeur supporte seul ses frais (déplacements, téléphone, impressions, etc.) et assume seul l'ensemble de ses obligations sociales, fiscales et déclaratives, notamment la déclaration de son chiffre d'affaires et le paiement de ses **cotisations sociales** et impôts. Il garantit hdar contre toute réclamation à ce titre.

## Article 5 — Missions de l'Ambassadeur

Dans le respect de la Charte, l'Ambassadeur peut, à son initiative :

- faire la promotion de l'Application dans l'espace public et lors d'événements ou soirées, exclusivement auprès de personnes majeures ;
- permettre l'inscription de nouveaux Utilisateurs au moyen de ses Outils d'attribution (notamment QR code) ;
- remettre les codes cadeaux fournis par hdar (article 9) ;
- présenter à hdar des établissements (bars, saunas, clubs, etc.) susceptibles de souscrire un abonnement partenaire, et leur transmettre l'information commerciale officielle fournie par hdar.

L'Ambassadeur respecte les lois et règlements applicables à ses actions de promotion, notamment les réglementations municipales relatives à la distribution de documents sur la voie publique, le règlement intérieur des établissements où il intervient et la réglementation relative à la prospection commerciale.

## Article 6 — Attribution

Un Utilisateur ou un Partenaire est attribué à l'Ambassadeur lorsque son inscription ou sa souscription est réalisée au moyen des Outils d'attribution de l'Ambassadeur. Seule la première attribution valablement enregistrée est retenue ; aucune attribution rétroactive ou manuelle n'est possible, sauf accord écrit de hdar, notamment pour un Partenaire présenté par l'Ambassadeur et signé directement par hdar. Les données de suivi de hdar font foi, sauf erreur manifeste démontrée par l'Ambassadeur. Toute contestation doit être formulée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la mise à disposition du relevé concerné.

## Article 7 — Commissions

En contrepartie de son activité, l'Ambassadeur perçoit les commissions suivantes, exprimées hors taxes :

| Élément | Commission | Durée / conditions |
|---|---|---|
| Inscription validée | **0,50 € par Inscription validée** | Photo validée par la modération et Utilisateur à nouveau actif 7 jours après l'inscription |
| Revenus des Utilisateurs attribués (hdar+ : 4,99 €/semaine ; 9,99 €/mois) | **20 % du Revenu net** | Pendant 6 mois à compter de l'inscription de l'Utilisateur attribué |
| Abonnement d'un Partenaire attribué (15 €/semaine ; 49 €/mois ; 129 €/3 mois) | **25 % de l'Abonnement partenaire net** | Pendant les 3 premiers mois à compter du premier paiement du Partenaire |
| Bonus volume | **20 € forfaitaires** | Dès 50 Inscriptions validées au cours d'un même mois calendaire (une fois par mois) |

Les prix ci-dessus sont les prix publics en vigueur à la date des présentes, indiqués à titre d'information ; ils sont librement fixés et modifiables par hdar. **Exemple** : pour un Partenaire attribué abonné à 49 €/mois (sur une base nette de 49 €), la commission est de 25 % × 49 € = 12,25 € par mois, pendant trois mois, soit 36,75 € au total.

### 7.1 Règles communes

- Les commissions ne sont dues que sur les paiements **effectivement encaissés** par hdar ; aucune commission n'est due sur les périodes gratuites, essais, codes cadeaux ou impayés.
- Les commissions cessent **automatiquement** lorsque l'Utilisateur attribué ou le Partenaire attribué résilie son abonnement ou supprime son compte, et en tout état de cause à l'expiration des durées ci-dessus.
- Toute commission afférente à un paiement ultérieurement **remboursé**, annulé ou rétrofacturé est **contrepassée** : elle est déduite du solde de l'Ambassadeur ou, à défaut, des commissions futures ; à défaut de commissions futures suffisantes, hdar pourra en demander le remboursement.
- Les inscriptions et souscriptions de l'Ambassadeur lui-même, ou réalisées en violation du présent contrat, ne donnent lieu à aucune commission.

### 7.2 Modification des taux

hdar peut modifier les taux, montants et conditions de commission moyennant un préavis d'au moins **trente (30) jours**, notifié par e-mail et/ou dans l'Espace ambassadeur. Les nouvelles conditions s'appliquent aux commissions générées à compter de leur date d'effet. L'Ambassadeur qui les refuse peut résilier le contrat sans préavis avant cette date ; à défaut, il est réputé les avoir acceptées.

### 7.3 TVA

Les commissions s'entendent hors taxes. Si l'Ambassadeur bénéficie de la franchise en base de TVA, les factures portent la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ». S'il est assujetti, la TVA au taux en vigueur s'ajoute aux commissions. L'Ambassadeur informe hdar sans délai de tout changement de régime.

## Article 8 — Modalités de paiement

Les commissions acquises au titre d'un mois donné sont versées **automatiquement le 1er du mois suivant** (ou le premier jour ouvré suivant) par virement via **Stripe Connect**, dès lors que le solde disponible de l'Ambassadeur est **supérieur ou égal à 20 €**. À défaut, le solde est reporté sur le mois suivant, sans intérêts. Une Inscription validée n'est acquise qu'à l'issue du délai de 7 jours mentionné à l'article 1.

L'Ambassadeur accepte les conditions d'utilisation de Stripe applicables aux comptes connectés et reste seul responsable de l'exactitude des informations fournies. hdar ne saurait être responsable d'un retard ou d'un défaut de paiement imputable à Stripe ou à des informations erronées ou incomplètes. Les frais de virement Stripe sont supportés par [hdar / l'Ambassadeur — à préciser].

**Mandat d'autofacturation.** L'Ambassadeur donne mandat à hdar, qui l'accepte, d'émettre en son nom et pour son compte les factures correspondant aux commissions, conformément à l'article 289, I-2 du Code général des impôts. hdar met à disposition chaque mois un relevé et une facture comportant toutes les mentions obligatoires. L'Ambassadeur dispose de quinze (15) jours pour contester la facture ; à défaut, elle est réputée acceptée. L'Ambassadeur reste responsable de ses obligations fiscales relatives à ces factures.

En cas de soupçon raisonnable de fraude, hdar peut suspendre le versement des commissions concernées le temps de la vérification, pour une durée maximale de soixante (60) jours, en informant l'Ambassadeur.

## Article 9 — Codes cadeaux

hdar peut mettre à disposition de l'Ambassadeur des codes cadeaux (par exemple un essai d'hdar+), dont hdar fixe seul la nature, la valeur, la durée et le nombre. Ces codes sont gratuits pour leurs bénéficiaires : l'Ambassadeur s'interdit de les vendre, de les échanger contre une contrepartie, de les publier massivement ou de conditionner leur remise à la communication de données personnelles. hdar peut désactiver tout code à tout moment.

## Article 10 — Charte de conduite

L'Ambassadeur s'engage notamment à :

- ne s'adresser qu'à des personnes **majeures** et à s'abstenir de toute promotion à proximité d'établissements scolaires ou de lieux fréquentés principalement par des mineurs ;
- respecter le consentement, la tranquillité et la vie privée de chacun : accepter tout refus immédiatement, sans insistance ni harcèlement ;
- ne jamais révéler, supposer publiquement ou divulguer l'orientation sexuelle, la vie privée ou l'utilisation de l'Application par une personne (« outing ») ;
- agir avec **transparence** : indiquer, lorsqu'il fait la promotion de l'Application, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il est ambassadeur rémunéré de hdar (mention claire du type « collaboration commerciale ») ;
- présenter l'Application de façon loyale et exacte, sans promesse, garantie ou information trompeuse, et utiliser uniquement les éléments de communication officiels ;
- ne pas pratiquer de prospection non sollicitée par e-mail, SMS ou messagerie automatisée (article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques), ni de spam sur les réseaux sociaux ou dans l'Application ;
- ne tenir aucun propos discriminatoire, haineux, violent ou contraire aux bonnes mœurs, et ne pas faire la promotion de substances illicites ;
- respecter les règles des lieux où il intervient, les réglementations locales et les conditions générales de l'Application.

## Article 11 — Données personnelles (RGPD)

### 11.1 Absence d'accès à l'identité des Utilisateurs

Compte tenu de la nature de l'Application, les données des Utilisateurs sont susceptibles de révéler leur orientation sexuelle, catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du Règlement (UE) 2016/679 (« RGPD »). En conséquence, l'Ambassadeur **n'a accès à aucune donnée permettant d'identifier les Utilisateurs ou Partenaires attribués** (identité, pseudo, photo, localisation, messages, etc.). L'Espace ambassadeur ne présente que des statistiques agrégées ou pseudonymisées nécessaires au calcul des commissions.

### 11.2 Interdiction de collecte

L'Ambassadeur s'interdit de **collecter, enregistrer, photographier, conserver ou transmettre** toute donnée personnelle des personnes approchées (noms, numéros de téléphone, adresses e-mail, pseudos, photos, captures d'écran, listes de contacts, etc.), y compris pour « faciliter » une inscription. L'inscription est réalisée exclusivement par la personne elle-même, sur son propre appareil. Il ne réalise aucune inscription pour le compte d'un tiers. Pour les Partenaires, il se limite à transmettre à hdar les coordonnées professionnelles de l'établissement avec l'accord de son représentant.

### 11.3 Données de l'Ambassadeur

hdar traite, en qualité de responsable de traitement, les données de l'Ambassadeur (identité, coordonnées, SIRET, données de paiement, statistiques d'activité) aux fins de gestion du contrat, de calcul et de paiement des commissions, de prévention de la fraude et de respect de ses obligations légales (notamment comptables et fiscales). Ces traitements sont fondés sur l'exécution du contrat, les obligations légales et l'intérêt légitime de hdar. Les données sont destinées aux services habilités de hdar, à ses sous-traitants (notamment Stripe pour les paiements) et aux autorités habilitées ; elles sont conservées pendant la durée du contrat puis archivées pendant les durées légales de prescription (dix (10) ans pour les pièces comptables). L'Ambassadeur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité, qu'il exerce à [E-MAIL DPO / CONTACT], ainsi que du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Tout manquement de l'Ambassadeur au présent article constitue un manquement grave et doit, s'il en a connaissance, être signalé sans délai à hdar.

## Article 12 — Marque, image et contenus

hdar concède à l'Ambassadeur, pour la seule durée du contrat et pour les seuls besoins de ses missions, une licence personnelle, non exclusive, non cessible, gratuite et révocable d'utilisation de la marque, du logo « hdar. » et des supports fournis dans le kit de marque officiel, sans modification. Il est interdit à l'Ambassadeur notamment : d'enregistrer un nom de domaine, une marque, un compte de réseau social ou un pseudonyme reprenant ou imitant « hdar » ; d'acheter des mots-clés publicitaires contenant la marque ; de se présenter comme salarié, représentant ou porte-parole officiel de hdar ; de créer des supports non validés par hdar. Toute utilisation cesse à la fin du contrat.

L'utilisation par hdar du nom, de l'image ou de la voix de l'Ambassadeur (par exemple pour présenter le programme) est soumise à son **accord préalable, exprès et distinct**, révocable à tout moment, et ne constitue pas une condition du présent contrat. ☐ J'accepte ☐ Je refuse

L'Ambassadeur s'interdit de photographier ou filmer des personnes sans leur consentement et, en tout état de cause, de diffuser toute image de personne en lien avec l'Application.

## Article 13 — Lutte contre la fraude

Sont notamment interdits : la création de faux comptes ou de comptes multiples ; l'auto-parrainage ou le parrainage de proches dans le seul but de générer des commissions ; la rémunération ou l'incitation financière de personnes pour qu'elles s'inscrivent ou restent actives ; l'usage de robots, scripts, émulateurs, fermes de téléphones ou VPN pour simuler des inscriptions ou de l'activité ; la diffusion des Outils d'attribution sur des sites de cashback, de coupons ou par publicité trompeuse ; toute manipulation du système d'attribution ou de la modération.

En cas de fraude avérée ou de manquement à la Charte, hdar peut, après avoir permis à l'Ambassadeur de présenter ses observations (sauf urgence), annuler les commissions indûment générées, procéder à leur compensation ou à leur recouvrement, suspendre l'accès à l'Espace ambassadeur et résilier le contrat dans les conditions de l'article 16, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

## Article 14 — Confidentialité

L'Ambassadeur s'engage à garder strictement confidentielles les informations non publiques dont il a connaissance dans le cadre du contrat (statistiques, conditions commerciales, informations sur les Partenaires, fonctionnement interne, etc.), pendant toute la durée du contrat et trois (3) ans après son terme.

## Article 15 — Responsabilité et assurance

Chaque Partie est responsable des dommages causés par ses propres manquements. L'Ambassadeur est seul responsable de ses actions de promotion, de ses propos et de ses supports, et garantit hdar contre toute

réclamation de tiers qui en résulterait. Il est invité à souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle adaptée. hdar ne garantit aucun volume d'inscriptions, de revenus ni de commissions.

## Article 16 — Durée et résiliation

Le contrat est conclu pour une **durée indéterminée** à compter de sa signature. Chaque Partie peut le résilier à tout moment, sans motif, par écrit (e-mail ou Espace ambassadeur), moyennant un préavis de **quinze (15) jours**.

En cas de manquement grave d'une Partie à ses obligations, l'autre Partie peut résilier le contrat de plein droit huit (8) jours après une mise en demeure restée sans effet. Par exception, la résiliation peut être immédiate, sans mise en demeure, en cas de fraude, de démarchage de mineurs, d'atteinte aux données personnelles ou à la vie privée (article 11), d'atteinte grave à l'image de hdar, ou de perte du statut d'entrepreneur immatriculé.

**Effets.** Les commissions acquises sur des paiements encaissés jusqu'à la date d'effet de la résiliation restent dues (sous réserve des contrepassations de l'article 7.1) et sont versées lors du versement suivant, même si le solde est inférieur à 20 €, sauf en cas de résiliation pour fraude, pour les commissions concernées. Aucune commission n'est due sur les paiements encaissés après la date d'effet. L'Ambassadeur cesse immédiatement d'utiliser la marque, les Outils d'attribution et les codes cadeaux. Aucune indemnité de fin de contrat n'est due, quelle qu'en soit la cause.

## Article 17 — Dispositions générales

- **Intuitu personae** : le contrat est conclu en considération de la personne de l'Ambassadeur, qui ne peut ni le céder ni le sous-traiter, ni recruter des sous-ambassadeurs.
- **Intégralité** : le contrat, ses annexes et la Charte constituent l'intégralité de l'accord des Parties sur son objet. Sous réserve de l'article 7.2, toute modification fait l'objet d'un avenant écrit ou d'une acceptation électronique.
- **Nullité partielle** : la nullité d'une clause n'affecte pas la validité des autres.
- **Non-renonciation** : le fait de ne pas se prévaloir d'un manquement ne vaut pas renonciation.
- **Notifications** : par e-mail aux adresses indiquées ci-dessus, ou via l'Espace ambassadeur. La signature électronique a la même valeur qu'une signature manuscrite (article 1367 du Code civil).

## Article 18 — Loi applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au **droit français**. En cas de différend relatif à sa formation, son exécution ou sa fin, les Parties s'efforceront de trouver une solution amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du différend. À défaut, le litige sera porté devant les juridictions compétentes du ressort de [VILLE], sous réserve des règles d'ordre public de compétence.

## SIGNATURES

Fait à _____, le ____ / ____ / _____, en deux (2) exemplaires originaux ou par voie électronique.

| **Pour hdar** | **L'Ambassadeur** |
|---|---|
| [NOM SOCIÉTÉ / ÉDITEUR] | Nom, prénom : _____ |
| Représentée par : _____ | SIRET : _____ |
| Fonction : _____ | Mention manuscrite « Lu et approuvé » |
| Signature et cachet : | Signature : |

## ANNEXE 1 — GRILLE DE RÉMUNÉRATION ET EXEMPLES (INDICATIFS)

Exemples calculés sur les prix publics, considérés ici comme base nette pour la lisibilité. Les commissions réelles sont calculées sur le Revenu net / l'Abonnement partenaire net effectivement encaissé (article 1), et peuvent donc être inférieures.

| Situation | Calcul | Commission |
|---|---|---|
| 1 Inscription validée | forfait | **0,50 €** |
| 50 Inscriptions validées dans le mois | 50 × 0,50 € + bonus 20 € | **45,00 €** |
| Utilisateur attribué hdar+ 9,99 €/mois | 20 % × 9,99 € ≈ 2,00 €/mois × 6 mois | **≈ 11,99 €** |
| Utilisateur attribué hdar+ 4,99 €/semaine | 20 % × 4,99 € ≈ 1,00 €/semaine, pendant 6 mois | **≈ 1,00 €/semaine** |
| Partenaire attribué 49 €/mois | 25 % × 49 € = 12,25 €/mois × 3 mois | **36,75 €** |
| Partenaire attribué 15 €/semaine | 25 % × 15 € = 3,75 €/semaine, pendant 3 mois | **3,75 €/semaine** |
| Partenaire attribué 129 €/3 mois | 25 % × 129 € (premiers 3 mois) | **32,25 €** |

**Rappels.** Paiement automatique via Stripe Connect le 1er de chaque mois dès 20 € de solde. Commissions sur paiements encaissés uniquement ; arrêt automatique à la résiliation de l'Utilisateur ou du Partenaire ; contrepassation en cas de remboursement. Taux modifiables par hdar avec un préavis de 30 jours.